SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1137700 - SP (2026/0445973-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
IMPETRANTE	:	ANA PAULA DA SILVA
ADVOGADA	:	ANA PAULA DA SILVA - SP401560
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	CESAR AUGUSTO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus,* com pedido liminar, impetrado em benefício de CESAR AUGUSTO DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do *Habeas Corpus* Criminal n. 2188105-19.2026.8.26.0000.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22/7/2026, posteriormente convertido em prisão preventiva, e restou denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, *caput,* da Lei n. 11.343/06.

Irresignada, a defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 28):

> *"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame Habeas corpus impetrado por Ana Paula da Silva em favor de Cesar Augusto dos Santos, visando ao trancamento da ação penal ou à revogação da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com conversão em prisão preventiva. A impetrante alega nulidade da busca e apreensão por falta de fundamentação adequada e ausência de fundamentação para o decreto de prisão preventiva. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da decisão que autorizou a busca e apreensão e (ii) avaliar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. III. Razões de Decidir 3. A decisão que autorizou a busca e apreensão foi fundamentada em representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, atendendo aos requisitos do art. 240 do CPP. 4. A prisão preventiva foi*

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60941097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2026 18:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 37089af3-1bb2-4658-b6b6-c3fd13562eaa

justificada com base em elementos concretos, como a reiteração delitiva e tentativa de fuga, demonstrando risco à ordem pública. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decisão que defere mandado de busca e apreensão é válida quando fundamentada em elementos concretos. 2. A prisão preventiva é mantida para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas."

No presente *writ*, a defesa sustenta nulidade da busca e apreensão por decisão genérica e padronizada, sem fundamentação idônea e sem individualização dos indícios de autoria, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o que torna ilícitas as provas obtidas e acarreta ausência de justa causa para a ação penal.

Aponta identidade de modelos decisórios utilizados para autorizar buscas em feitos diversos da mesma vara, o que evidencia vício de fundamentação e desvio da técnica de motivação *per relationem.*

Assevera ausência de fundamentação concreta do decreto de prisão preventiva, por apoiar-se na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao tipo penal, em descompasso com os arts. 310 e 315 do CPP.

Argui inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ante a falta de *periculum libertatis* demonstrado, destacando a primariedade do paciente e a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos.

Defende suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP, em razão das condições pessoais favoráveis e da inexistência de violência ou grave ameaça.

Argumenta que a manutenção da custódia cautelar afronta o princípio da presunção de inocência, representando verdadeira antecipação de pena.

Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e determinar o trancamento da ação penal.

É o relatório.

Decido.

Diante da hipótese de *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar, com o consequente trancamento da ação penal, bem como a revogação da prisão preventiva.

O Juízo de primeiro grau autorizou a busca e apreensão, bem como converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que foi ratificado pelo Tribunal de origem, no julgamento do *habeas corpus* originário, consoante a seguinte fundamentação (fls. 32/43):

> *"Por primeiro, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na r. decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, tampouco na que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou o seu entendimento e a necessidade da medida, nos seguintes termos:*
>
> > *"Vistos. Cuida-se de representação formulada pela Autoridade Policial, visando à expedição de mandado de busca e apreensão no endereço informado, com o objetivo de obter elementos aptos a elucidar os fatos relacionados à apuração da prática do crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins, conforme descrito no caderno probatório por ela elaborado. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento da medida (fls. 07). É o relatório. Passo a decidir. De início, faz-se necessário relembrar que no processo penal vige a busca pela verdade real. Neste contexto, tratando-se, a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, de importante ferramenta para obtenção de subsídios que propiciem o esclarecimento dos fatos comunicados, é presumido o interesse processual. Conforme se observa, o pleito tem por escopo, além de extirpar da sociedade apetrechos e instrumentos utilizados no cometimento de crimes diversos, elucidar os fatos descritos, bem como, obter subsídios mínimos aptos a ensejar o processamento de investigados. Ademais, os fatos tratados nestes autos dizem respeito a crime de extrema relevância, cuja prática vem causando temor e angústia no seio social. Anote-se que a inviolabilidade do lar não é absoluta. O próprio dispositivo constitucional que a assegura excepciona a garantia, em caso de busca e apreensão autorizada judicialmente. No caso em exame, a exceção à regra se justifica, ante as informações trazidas e a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Presentes, pois, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, a justificar o deferimento da(s) busca(s) pretendida(s). Assim sendo, em desfavor da(s) pessoa(s) investigada(s) e no(s) endereço(s) abaixo especificado(s), DEFIRO A REPRESENTAÇÃO ofertada e determino a expedição de mandado de busca e apreensão, com o prazo de 15 (quinze) dias, com base no art. 240, do CPP, visando à colheita de elementos de convicção; à apreensão de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinado a fim delituoso; à prisão de criminosos; à apreensão de objetos relacionados à prova de infração criminal ou à defesa dos investigados, (art. 240, §1º, "a", "b", "d", "e" e "h", do Código de Processo Penal). Endereço(s): RUA JOSÉ PEDRETI TÍLIO, Nº 413, JARDIM BRASIL, Botucatu/SP (INVESTIGADO: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS) A Autoridade Policial deverá observar o disposto nos artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e*

245 e parágrafos, do Código de Processo Penal, ADVERTINDO o(s) proprietário(s), ocupante(s) e/ou responsável(eis) pelos imóveis que em caso de desobediência ou recalcitrância, será arrombada a porta, forçada a entrada e permitido o emprego de força contra coisas existentes nos interiores, para o descobrimento do que se procura. Em caso de ausência do(s) morador(es), INTIME a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente, observando- se a autorização contida no artigo 245, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, observando-se ainda o disposto no art. 11 da Portaria 18/98 da D. G. P. Realizadas as diligências, deverão ser prestadas a este Juízo informações no prazo de 10 (dez) dias, exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico. Fica, desde já, dispensado o eventual "Cumpra-se" em caso de comarca(s) diversa(s), por se tratar de ordem judicial emanada de autoridade judiciária competente, inexistindo determinação legal para sua validação por outra autoridade judicial (STJ-5ª Turma, HC nº 160.623/RS, rel. Min. Og Fernandes, D Je 6/12/10; STJ- 5ª Turma, Ag Rg no RHC nº 162.568/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, D Je 22/8/22). Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado. Ciência ao Ministério Público" (sic, fls. 11/12 autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 1508839-20.2026.8.26.0392).

"Vistos. Não há irregularidades e ilegalidades na autuação em flagrante. Em que pese o conduzido tenha afirmado que fora agredido pelos policiais, a versão não é suficiente para o relaxamento da prisão, pois eventual abuso ou excesso deve ser investigado, principalmente para averiguar se houve tentativa de fuga ou outra circunstância que possa ter gerado os hematomas. Outro ponto que demanda destaque é que o exame pericial que atestou a presença de hematomas indica que as lesões não são recentes. Nada impede que, posteriormente, se comprovado o excesso e as agressões, a prisão seja relaxada pela autoridade competente. Narra o histórico que policiais locais cumpriram mandado de busca na residência de CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS. A busca foi deferida pelo Poder Judiciário após diligências investigativas que indicaram que CÉSAR fazia a entrega a domicílio de entorpecente no chamado "Disk Droga". No local da busca, os policiais encontraram quatro papelotes de cocaína, um pino de cocaína, sete papelotes de cocaína na forma de "crack", um pino de cocaína na forma de "crack" e quatro porções de maconha. Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal disciplinam os requisitos da prisão preventiva. No caso, exige-se prova da materialidade, indícios de autoria e risco ocasionado pela liberdade do investigado. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão presentes no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e nos demais documentos anexados aos autos de flagrante. A certidão de fls. 39 e 40 demonstra que CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS, em que pese ser tecnicamente primário, foi condenado recentemente por tráfico de drogas em processo que se encontra em grau de recurso. Após a condenação em primeiro grau, CÉSAR voltou a praticar crime de tráfico de drogas e ser preso em flagrante em circunstância de prévia investigação policial que indica que CÉSAR estabeleceu ponto de entrega de entorpecente. Esses fatos indicam que a prisão de CÉSAR é medida necessária para a preservação da ordem pública, pois, se em liberdade, continuará a se envolver com o tráfico de drogas, pois faz dessa prática um meio de vida. Soma-se a isso

o fato de CÉSAR ter tentado se evadir quando viu os policiais chegarem a sua residência, precisando ser contido, o que indica que a sua liberdade representa risco para a aplicação da lei penal. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS e A CONVERTO em prisão preventiva. Expeça-se o mandado de prisão" (sic, fls. 41/43).

Como se vê, ao contrário do alegado pela impetrante, a mera leitura do decisum que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão já demonstra que houve suficiente fundamentação, em consonância com o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesta senda, não existe qualquer inidoneidade na r. decisão a ensejar o trancamento da relação jurídica pela "nulidade da busca e apreensão e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes", porquanto os fundamentos adotados estão em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que não se pode confundir o descontentamento com o teor da decisão com a inidoneidade ou carência de fundamentação.

[...]

Por outro lado, a d. Procuradoria Geral de Justiça bem consignou que "ainda que se cogitasse de eventual vício na motivação da decisão que autorizou a busca, a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se lastreados no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que presenciaram a apreensão dos entorpecentes na posse do paciente, e nos demais elementos de convicção colhidos no local, de modo que eventual vício daquela decisão, ainda que hipoteticamente admitido, não teria o condão de, por si só, tornar ilegal a prisão preventiva ora impugnada, tema que, ademais, demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus (STF, HC nº 68.436, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 27/03/1992)" (sic). Da mesma forma, no que tange ao decreto de prisão preventiva, verifica-se que o MM. Juízo justificou a necessidade da medida, baseando-se em elementos concretos conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal , para a garantia da ordem pública. Vale registrar, mais uma vez, o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que observou que "a decisão vergastada fundamentou de forma concreta a necessidade da custódia, com base em (i) materialidade e indícios de autoria (auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico e depoimento policial); (ii) reiteração delitiva específica, consistente na prática de novo crime de tráfico de drogas após condenação em primeiro grau pelo mesmo delito, em processo que se encontra em grau de recurso (certidão de fls. 39/40 dos autos de origem); e (iii) tentativa de fuga do paciente ao avistar a aproximação policial. Analisando tudo o que dos autos consta, e com fulcro no dispositivo supratranscrito, entende-se que os requisitos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva subsistem" (sic). Nesse passo, além da materialidade e os indícios de autoria delitiva, inconteste a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que a imposição da medida extrema também se apoia na gravidade do delito, anotando-se que tal fator, embora seja insuficiente para,

isoladamente, justificar a privação de liberdade, deve ser obrigatoriamente considerado ao se decretar a prisão preventiva.
Anote-se que a manutenção da prisão preventiva se justifica, ainda, na circunstância de o crime em tela não ser fato isolado na vida do paciente, já que apesar da alegada primariedade, ele "foi condenado recentemente por tráfico de drogas em processo que se encontra em grau de recurso" (sic), indicando habitualidade e envolvimento na criminalidade, notadamente na traficância ilícita de drogas. Diante disso, a fundamentação relativa aos antecedentes do paciente é plenamente válida, pois não se trata de presumir a periculosidade a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base concreta. Pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre do fato de constar envolvimentos anteriores em crime semelhante ao aqui apurado, não se olvidando que a necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos é motivação bastante para decretar a custódia cautelar.
[...]"

Inicialmente, quanto à diligência de busca e apreensão, assiste razão à defesa.

A inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental cuja restrição, mediante ordem judicial, pressupõe decisão motivada, com a indicação das fundadas razões que autorizam a medida, nos termos do art. 5º, XI, e do art. 93, IX, da Constituição Federal, em conjunto com o art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

Admite-se, para esse fim, a utilização da técnica de fundamentação *per relationem*, desde que seja possível identificar os fundamentos incorporados ao pronunciamento judicial e compreender sua pertinência à providência autorizada. A simples notícia da existência de representação policial e de manifestação ministerial favorável, entretanto, não dispensa a demonstração das razões concretas que justificam a intervenção no domicílio.

No caso em apreço, a decisão que deferiu a medida limitou-se a mencionar a representação da autoridade policial e o parecer favorável do Ministério Público, seguindo-se considerações genéricas sobre a busca da verdade real, a relevância da investigação criminal e a possibilidade constitucional de relativização da inviolabilidade domiciliar.

Ao examinar a situação específica, consignou apenas que a medida se justificava "*ante as informações trazidas e a necessidade de uma investigação mais aprofundada*", sem indicar em que consistiam essas informações, quais diligências haviam sido realizadas ou quais elementos apontavam a existência de drogas ou de outros objetos relacionados à infração penal na residência do paciente.

Também as referências à necessidade de "*extirpar da sociedade apetrechos e instrumentos utilizados no cometimento de crimes diversos*" e ao "*temor e angústia no seio social*" não esclarecem a relação entre os elementos investigativos e a diligência

determinada, pois constituem argumentos aplicáveis indistintamente a outras investigações.

A indicação do nome do investigado e do endereço delimita o destinatário e o local de cumprimento da ordem, mas não supre a ausência de motivação quanto às fundadas razões para a busca.

Não se identifica, ademais, efetiva incorporação dos fundamentos da representação policial ou da manifestação ministerial. Embora mencionadas no relatório, a decisão não explicita quais razões nelas contidas foram acolhidas para justificar a providência invasiva.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça acerca do tema:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.*
>
> *I. Caso em exame*
>
> *1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer ilegalidade na decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão por ausência de fundamentação.*
>
> *2. O Ministério Público Federal pleiteia a revisão da decisão agravada, alegando suficiência da fundamentação per relationem utilizada.*
>
> *II. Questão em discussão*
>
> *3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que autorizou a expedição de mandado de busca e apreensão, sem fundamentação concreta e específica, é válida.*
>
> *III. Razões de decidir*
>
> ***4. A decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão foi considerada genérica, sem indicar elementos concretos relevantes ao caso, violando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.***
>
> ***5. A fundamentação per relationem não foi adequadamente utilizada, pois a decisão não mencionou ou transcreveu trechos da representação policial ou da manifestação do Ministério Público e não indicou qualquer circunstância relacionada ao caso concreto.***
>
> ***6. A ausência de fundamentação idônea e o caráter genérico das decisões referentes à diligência de busca e apreensão justificam a nulidade das decisões e das provas delas decorrentes.***
>
> *IV. Dispositivo e tese*
>
> *7. Agravo desprovido.*
>
> *Tese de julgamento: "1. A decisão judicial que autoriza medida cautelar deve ser devidamente fundamentada, indicando elementos concretos e específicos do caso. 2. A fundamentação per relationem deve ser clara e referenciar argumentos próprios do*

magistrado, além de transcrever ou mencionar fundamentos alheios."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 240.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 183.779/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 789.998/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023.

(AgRg no HC n. 976.707/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento e prática consolidada neste Superior Tribunal, não há óbice à utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, tratar-se de matéria exclusivamente de direito e quando não houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-probatória.

2. Mostra-se perfeitamente possível, ao menos em princípio, o conhecimento do habeas corpus impetrado, pois, não obstante tenha sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, é possível verificar que já foi ajuizada e indeferida a revisão criminal proposta em favor do réu, oportunidade em que a tese defensiva foi analisada.

3. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.

4. Na hipótese, não houve fundamentação idônea a justificar a medida de busca e apreensão, visto que o Juízo singular não demonstrou nem a existência de indícios de autoria, nem a existência de fundadas razões, muito menos a necessidade da medida, evidenciando-se, assim, o caráter completamente genérico da decisão.

5. Embora a representação da autoridade policial haja descrito a situação objeto da investigação e o embasamento do pedido, a decisão que autorizou a busca e apreensão está absolutamente carente de fundamentação idônea, porquanto nem sequer fez referência concreta aos argumentos mencionados na dita representação (o que, de todo modo, consoante entendimento desta Corte, exigiria menção a argumentos próprios pelo Magistrado), tampouco demonstrou, de forma adequada, o porquê da necessidade da medida invasiva da intimidade.

> ***A rigor, se trocado apenas o nome do réu, a decisão - proferida em caráter absolutamente genérico - serviria a qualquer procedimento investigatório; é insuficiente, portanto, para suprir os requisitos constitucionais e legais de fundamentação da cautela.***
>
> ***6. Não se desconhece, naturalmente, que esta Corte Superior admite o emprego da técnica de fundamentação per relationem. No caso, entretanto, mal se pode falar que haja sido essa técnica de fundamentação, porquanto o magistrado não afirmou que adotava como seus os fundamentos do pedido da autoridade policial; limitou-se a deferi-lo "[c]onsiderando os documentos que instruíram o pedido e a manifestação retro do Ministério Público, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida".***
>
> ***7. De todo modo, tem-se exigido que o juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique, com acréscimo de seus próprios motivos. Precedentes.***
>
> *8. Ademais, a investigação dizia respeito a um estupro de vulnerável e objetivava apreender o automóvel supostamente usado no delito, de modo que a apuração não era de crime permanente e, por isso, nem sequer se cogitava previamente a existência de situação flagrancial que justificasse eventual ingresso em domicílio sem mandado judicial válido.*
>
> *9. Agravo regimental não provido.*
>
> (AgRg no HC n. 789.998/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Cumpre ressaltar, ainda, que a localização posterior de entorpecentes não convalida a deficiência originária da autorização judicial. A legitimidade da busca deve ser aferida a partir das razões que antecederam sua execução, e não de seu resultado.

Quanto à prisão preventiva, reconhecida a nulidade da busca, e não identificada, nos elementos transcritos no acórdão, fonte independente que sustente a imputação atual, impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada nestes autos.

Por outro lado, a definição sobre a subsistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige que o Juízo de origem identifique eventual acervo probatório autônomo, sem relação de dependência com a diligência invalidada. Não cabe presumir sua existência, tampouco antecipar, sem esse exame, a conclusão de que toda a persecução está necessariamente comprometida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, c/c o art. 203, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do *habeas corpus*, mas concedo a ordem, de ofício, para:

a) declarar a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar nos autos n. 1508839-20.2026.8.26.0392 e reconhecer a ilicitude das provas obtidas

mediante seu cumprimento, bem como das provas delas derivadas, ressalvadas as hipóteses do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal;

b) determinar ao Juízo de primeiro grau que proceda à identificação e exclusão das provas ilícitas e examine a existência de elementos probatórios independentes que permitam o prosseguimento da Ação Penal n. 1509718-27.2026.8.26.0392; e

c) revogar a prisão preventiva do paciente decretada nesses autos, com expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo processante.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 15 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60941097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2026 18:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 37089af3-1bb2-4658-b6b6-c3fd13562eaa